

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09/06/2021

**RESIDENCE LE VAL DE PONTAULT
2/2BIS/4 RUE DE LA CHAUSSEE
77340 PONTAULT COMBAULT**

Procès-Verbal

Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles, en application de l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, les décisions au cours de cette Assemblée Générale ont été prises au seul moyen du formulaire de vote par correspondance tel que défini par l'arrêté du 2 juillet 2020, à l'exclusion de tout autre mode de participation.

Sur convocation du syndic, SYNDIC'IMMO, Administrateur d'immeuble et syndic en exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception, les copropriétaires de l'immeuble sus-énoncé se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

5 Copropriétaires sur 23 totalisant 2147/10000 Tantièmes ont voté par correspondance ainsi qu'en fait foi la feuille de présence signée par le copropriétaire assurant les missions du Président de séance.

N'ont pas été reçus les formulaires de vote par correspondance des copropriétaires indiqués ci-après :
CAMBILLAU (397), CIESLIK GUY ET PRISCILLA (10), DA COSTA AMORIN JOAQUIM (467), DE ABREU (333), DE LA CHAUSSEE (465), DUVAL HELGA (475), GOVAERTS THIERRY (354), HALET / BELLOUARD (477), KONG VANNARA ET VANNAK (506), LANTRAN OLIVIER (612), LEMAIRE JEAN CHRISTOPHE & LISI (409), POIGNANT GILLES (338), R. IMO (516), REKOWSKI (404), RETMAN-POUTEAU COLETTE (404), SELIS / DUSQUESNE (516), TEIXEIRA / SCHUBHAN (580), VIKELAS DIMITRI (590)

Représentant 7853 / 10000 Tantièmes

RESULTAT DES VOTES

1. Désignation du Président de séance (Art.24)

L'assemblée générale désigne en qualité de président de séance : **Madame SEGUINL**

- Ont voté pour :
2147 / 2147 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

En conséquence de quoi **cette résolution est acceptée à l'unanimité** des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

2. Désignation du secrétaire de séance (Art 24)

L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire : **Mme COLETO-BOUGHANI**

- Ont voté pour :
2147 / 2147 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

En conséquence de quoi **cette résolution est acceptée à l'unanimité** des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

3. Information sur les débiteurs, ci-joint la liste des débiteurs à ce jour (Pas de vote).

Le cabinet SYNDIC IMMO rappelle que le prélèvement mensuel ou trimestriel est disponible sur simple demande et sans frais supplémentaire.

Cette résolution **ne fait pas l'objet d'un vote**.

4. Examen et approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 - (Art.24)

L'assemblée générale, après examen et explications, approuve les comptes de charges de copropriété tels que présentés par le syndic, ainsi que les annexes n°1-2-3-4-5 et relevé détaillé des dépenses d'un montant de 32 788.93€, joints à la convocation pour l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Rappel des textes

Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

1°) le paiement de provision exigible du budget incombe au vendeur;

2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui des vendeur ou acquéreur qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité;

3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes est porté au débit ou au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties lors de la mutation à titre onéreux.

- Ont voté pour :

2147 / 2147 Tantièmes

- Se sont abstenus :

Néant

- Ont voté contre :

Néant

En conséquence de quoi **cette résolution est acceptée à l'unanimité** des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

5. Modalités de contrôle des comptes. (Pas de vote)

Le syndic indique que la consultation des pièces justificatives des charges est consultable au siège du syndic (69 avenue du Général de Gaulle à PONTAULT COMBAULT). Les pièces seront consultables 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale en prenant rendez-vous avec les services du syndic. Les heures ouvrables du cabinet SYNDIC IMMO sont du lundi au jeudi de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 18 heures et le vendredi de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17 heures.

Toute consultation en dehors des modalités ci-dessus donnera lieu à facturation à la vacation.

Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais et ils peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.

Cette résolution **ne fait pas l'objet d'un vote**.

6. Quitus au syndic pour sa gestion concernant l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (Art.24)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, donne quitus plein et entier au syndic pour sa gestion concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

- Ont voté pour :

2147 / 2147 Tantièmes

- Se sont abstenus :

Néant

- Ont voté contre :

Néant

En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

7. Examen et approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (Art 24)

Après examen et explications sur le projet de budget joint à la convocation, l'assemblée générale vote le budget arrêté à la somme de 41 000€ pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

L'assemblée générale décide que le budget sera appelé sur la base de 4 appels trimestriels civils égaux, exigibles le premier jour de chaque trimestre, soit les 1er janvier - 1er avril - 1er juillet et 1er octobre de chaque exercice en application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Ont voté pour :

2147 / 2147 Tantièmes

- Se sont abstenus :

Néant

- Ont voté contre :

Néant

En conséquence de quoi **cette résolution est acceptée à l'unanimité** des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

8. Désignation du syndic du cabinet SYNDIC IMMO et approbation du contrat suivant proposition ci-joint (art 25)

L'assemblée générale après délibération, nomme aux fonctions de Syndic le Cabinet SYNDIC'IMMO - 69 avenue du Général de Gaulle - 77340 PONTAULT COMBAULT, pour une durée de 25 mois à compter de la présente assemblée générale, et pour se terminer (conformément à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965) le jour de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Le contrat prendra fin au plus tard le 30 juin 2023. L'assemblée générale approuve le contrat de syndic fixant sa mission, conformément au contrat joint à la convocation et approuve le montant des honoraires arrêtés à la somme de **4 863.60€ TTC**, ainsi que la liste et les montants des prestations particulières.

Mandat le président de séance. pour signer le contrat de syndic en fin de séance.

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

9. Election des membres du Conseil Syndical et des suppléants éventuels (Art 25)

Le conseil syndical est élu pour une durée de 12 mois et au plus tard jusqu'à la prochaine assemblée générale. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de membres du conseil syndical les personnes suivantes :

9.1 - Candidature de Mme SEGUIN

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

9.2 - Candidature de Mr SELIS

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

9.3 - Candidature de Mr LANTRAIN

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

9.4 - Candidature de Mr GOVAERTS

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

9.5 - Candidature de Mr VIKELAS

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

10. Consultation du conseil syndical - fixation du montant (art 25)

L'assemblée générale décide de fixer à **500 euros TTC** le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire par le syndic, sauf urgence.

L'avis du conseil syndical sera donné au syndic, par courrier ou E-mail de son Président.

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

11. Mise en concurrence des contrats et marché - fixation des montants - (Art 25)

L'assemblée générale décide que la mise en concurrence des marchés et contrats sera faite à partir d'un montant de :

- **500.00 € TTC** pour les contrats de maintenance en cours de validité, mise en concurrence tous les 3 ans avant la date anniversaire.
- **500.00 € TTC** pour les marchés de travaux, la mise en concurrence interviendra sur la base d'un descriptif quantitatif qui sera rédigé par un homme de l'art.

- Ont voté pour :
2147 / 10000 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

La majorité requise n'étant pas atteinte, la résolution est refusée.

12. Autorisation permanente à la Police d'accès dans les parties communes

L'assemblée générale autorise de façon permanente la Police Nationale et/ou la Police Municipale ou la Gendarmerie nationale à pénétrer dans les parties communes (article 12 de la loi L.1261 du code de la construction).

- Ont voté pour :
2147 / 2147 Tantièmes
- Se sont abstenus :
Néant
- Ont voté contre :
Néant

En conséquence de quoi **cette résolution est acceptée à l'unanimité** des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

13. Dispositions diverses de fonctionnement de la copropriété. pas de vote

Cette résolution **ne fait pas l'objet d'un vote.**

Le Président,
Madame SEGUINL

1^{er} Assesseur,

2^{ème} Assesseur,

Le secrétaire
Madame COLETO-BOUGHANI

Rappel : Article 42 de la loi du 10 Juillet 1965, et notamment Alinéa 2.

« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. »